

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 898/2537	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท กรุงไทย บิสซิเนส จำกัด	โจทก์
	นาย วิบูลย์ สุทธนะติลล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 188

จำเลยเอาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งเป็นของโจทก์ร่วมไปจากโจทก์ร่วม แล้วนำไปดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาเอาเอกสารของโจทก์ร่วมไปโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วมจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 แม้จำเลยมิได้ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนศาลฎีกาเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีโดยให้รื้อการลงโทษจำคุกจำเลย แต่ให้ลงโทษปรับจำเลยด้วยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188และคืนของกลางให้แก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี คดีของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์ร่วมและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเอาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ท-6712 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของโจทก์ร่วมไปจากโจทก์ร่วมและปรากฏต่อมาว่า จำเลยได้นำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ นายวิวัฒน์ แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาเอาเอกสารของโจทก์ร่วมไปโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง และศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยมิได้ฎีกาขอให้รอกการลงโทษ แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลย แต่ให้ลงโทษปรับจำเลยด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ร่วมที่ขอให้ลงโทษจำเลยให้หนักขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 4,000 บาท อีกสถานหนึ่งโทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดและพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีแล้วแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้ การที่กฎหมายให้อำนาจศาลรอการลงโทษจำเลยได้ เพราะเป็นวิธีการที่ศาลนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกกระยะสั้นแก่จำเลย เนื่องจากการลงโทษจำคุกจำเลยดังกล่าวบางครั้งเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่าผลดี นอกจากนี้กฎหมายอาญาของไทยยังได้นำระบบคุมประพฤติจำเลยมาใช้ตามมาตรา 56,57,58 เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแก่จำเลย แต่คนทั่วไปมักเข้าใจผิดคิดว่าศาลยังไม่ลงโทษจำเลยหรือลงโทษจำเลยเบาไป อย่างไรก็ตามก็ดี ความผิดที่ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดนั้นกฎหมายกำหนดโทษจำคุกและปรับด้วย การที่ศาลลงโทษปรับจำเลยด้วยยอมกระทำได้ ฎีกาที่ 1737/2525 คดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และไม่มีโทษปรับศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ถ้าศาลฎีกาเห็นสมควรรอการลงโทษจำคุก ก็อาจลงโทษปรับจำเลยด้วยได้ และไม่ถือเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยให้หนักขึ้นด้วย ฎีกาที่ 1366/2533 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขปรับส่วนโทษจำคุกให้รอการลงโทษ การที่ศาลอุทธรณ์ให้รอการลงโทษจำคุกและลงโทษปรับจำเลยด้วยนั้น มิใช่เป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยดังนั้นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ร่วมที่ขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้นก็เพราะศาลฎีกาไม่ได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย พุดินัยทัต นัยพิทักษ์กุล